

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 489/2530

มูลนิธิ พระนิลวัชระ กับพวก

โจทก์

นางนิรมล อมรรุณกุล

จำเลย

นางนิรมล อมรรุณกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้วเฉพาะโจทก์ที่ 1
แถลงคัดค้าน (อันดับ 76,78 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 279 ถนน
วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่า
เสียหายให้โจทก์จำนวน 66,000 บาทและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาท
นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากห้องเช่าของโจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72,71)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในส่วนค่าเสียหาย
จำเลยได้วางเงินสดจำนวน 30,000 บาทและนายสุรัชย์ต่อเทียนชัย ได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 45,52)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวงเงิน 180,000 บาท โดยรวมทั้งเงินสดที่นำมาวางไว้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาตามขอได้มีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวงเงิน 180,000 บาท โดยรวมทั้งเงินสดที่นำมาวางไว้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาตามขอได้มีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>